

Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo II.6 - Das Metas E Obrigações Da Concessão Administrativa E Indicadores De Desempenho

Desenvolvimento:





ANEXO II.6 - DAS METAS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA E INDICADORES DE DESEMPENHO

A CONCESSIONÁRIA deverá atender integralmente ao quanto previsto no PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PMGIRS, aprovado pela Lei 9.278/2021 no que tange às metas e obrigações, bem como nas obrigações indicadas no EDITAL, TERMO DE REFERENCIA, CONTRATO, bem como TODOS os anexos.

Os serviços públicos deverão atender os seguintes princípios fundamentais:

- Universalização do acesso;
- Integralidade, propiciando à população o acesso à conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;
- Destinação final dos resíduos sólidos sendo realizada de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
- Adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;
- Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção à saúde e de outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida;
- Eficiência e sustentabilidade econômica;
- Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e adoção de soluções graduais e progressivas;
- Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;
- Controle social;
- Segurança, qualidade e regularidade;
- Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;
- Compartilhamento dos riscos do empreendimento e minimização de impactos com o Parceiro Privado.



1. DISPOSIÇÕES GERAIS

A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir integralmente as metas e obrigações estabelecidas no EDITAL, CONTRATO e no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS.

Os serviços deverão ser prestados em conformidade com os princípios da:

- eficiência operacional;
- continuidade do serviço público;
- sustentabilidade ambiental;
- viabilidade econômico-financeira;
- transparência e controle social.

2. FINALIDADE DO SISTEMA DE INDICADORES

O sistema de indicadores de desempenho tem por finalidade:

- avaliar objetivamente a qualidade e eficiência dos serviços prestados;
- verificar o cumprimento das metas contratuais;
- vincular a remuneração da CONCESSIONÁRIA ao desempenho efetivo;
- assegurar a adequada prestação dos serviços ao longo da concessão.

3. ESTRUTURA DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação da CONCESSIONÁRIA será realizada mensalmente, com base em pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, distribuída em dois grupos de indicadores:

- I – Indicadores Operacionais (70 pontos)
- II – Indicadores de Serviço (30 pontos)

4. METODOLOGIA DE APURAÇÃO

A avaliação seguirá as seguintes etapas:



- I. Coleta dos dados operacionais e de atendimento;
- II. Cálculo individual de cada indicador;
- III. Atribuição de pontuação conforme faixas de desempenho;
- IV. Soma das pontuações para obtenção da Nota Final Mensal;
- V. Aplicação do fator de desempenho sobre a contraprestação.

5. INDICADORES OPERACIONAIS (70 PONTOS)

5.1. EFICIÊNCIA DE TRATAMENTO (20 PONTOS)

Mede a proporção de resíduos efetivamente tratados.

Fórmula:

Resíduos tratados / resíduos recebidos

Desempenho Pontuação

≥ 95%	20
85% a 94%	15
70% a 84%	10
< 70%	0

5.2. REDUÇÃO DE ENVIO AO ATERRO (20 PONTOS)

Mede a eficiência ambiental da solução.

Fórmula:

1 – (resíduos enviados ao aterro / resíduos recebidos)



Desempenho	Pontuação
------------	-----------

≥ meta contratual	20
-------------------	----

até 10% abaixo	10
----------------	----

> 10% abaixo	0
--------------	---

5.3. DISPONIBILIDADE OPERACIONAL (15 PONTOS)

Mede o tempo de operação da planta.

Fórmula:

Horas operacionais / horas totais

Desempenho	Pontuação
------------	-----------

≥ 90%	15
-------	----

70% a 89%	10
-----------	----

< 69%	0
-------	---

5.4. QUALIDADE DOS SUBPRODUTOS (15 PONTOS)

Mede a conformidade técnica dos produtos gerados (biogás, biometano, CDR, energia).

Desempenho	Pontuação
------------	-----------

Conforme especificações	15
-------------------------	----

Parcialmente conforme	8
-----------------------	---

Não conforme	0
--------------	---



6. INDICADORES DE SERVIÇO (30 PONTOS)

6.1. RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS (10 PONTOS)

Baseado no Índice de Reclamação por mil habitantes (IRU).

6.2. ATENDIMENTO (10 PONTOS)

Mede o percentual de solicitações atendidas dentro do prazo.

6.3. SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (10 PONTOS)

Baseado em pesquisa semestral com os usuários.

7. DA PESQUISA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. A avaliação dos SERVIÇOS deverá ser realizada a cada 6 (seis) meses por meio de pesquisa de opinião com Munícipes desses serviços, na qual cada entrevistado responderá um questionário desenvolvido especificamente para esta finalidade.

2. A contratação da empresa responsável pela pesquisa será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

3. O questionário deverá ser estruturado de acordo com o objetivo da pesquisa, contendo perguntas abertas e fechadas. Deverá abranger questões que permitam a avaliação dos seguintes itens:

3.1. Grau de satisfação e o nível de tratamento dispensado aos munícipes;

3.2. Prioridades a serem consideradas no atendimento;

3.3. Instrumentos de informação e divulgação dos serviços;

3.4. Expectativas dos Munícipes quanto à melhoria dos serviços;

3.5. Ações propostas para melhoria do serviço;



4. A amostra deverá ser definida pelo PODER CONCEDENTE de maneira que a margem de erro tolerável para as informações seja de até 5%, para um grau de confiança de 95%.
5. Os resultados apurados deverão ser processados e apresentados contendo indicadores estatísticos, demonstração dos resultados e as respectivas análises, assim como recomendações de estratégias e ações para a obtenção da melhoria dos serviços.